

Nr. 50 Memorandum des Reichswirtschaftsministeriums für das Reichsgericht. 23. März 1936*R 22/351, Bl. 12–14 Umdruck¹**Beginn:**Beginn:***[Goldklausel in Fremdwährungs-Schuldverschreibungen]**

Die deutsche Wirtschaftspolitik versucht seit 1931 und in verstärktem Maße seit der Machtübernahme die deutsche Auslandsverschuldung nachhaltig zu senken². Eine stärkere wirtschaftliche Bewegungsfreiheit Deutschlands in der Weltwirtschaft ist ohne ein Gelingen dieser Versuche nicht möglich.

Die Dollarentwertung³ ist für die deutschen Entschuldungsbemühungen von großer Bedeutung gewesen. Die derzeitige Gesamtverschuldung Deutschlands in Dollar beträgt in Mark zum Tageskurs umgerechnet etwa 3,2 Milliarden RM, zum Goldkurs etwa 5,2 Milliarden RM⁴. Die Abwertung des Dollar bedeutet daher in Mark eine Entlastung um etwa 2 Milliarden Mark. Allein an Dollaranleihen läuft zur Zeit noch 1 Milliarde Dollar [um], d. h. zum Tageskurse etwa 2,5 Milliarden RM, zum Goldkurs etwa 4,2 Milliarden RM. Der Unterschied zwischen Papier und Gold für die Dollaranleihen würde daher allein bereits 1,7 Milliarden Reichsmark betragen. Soweit bekannt ist, sind fast alle in den Vereinigten Staaten oder in dritten Ländern ausgegebenen Bonds- oder Notesanleihen deutscher Schuldner mit einer Goldklausel ausgestattet. Das gleiche gilt für zahlreiche mittelfristige Dollarkredite amerikanischer und anderer Auslandsgläubiger an deutsche Firmen.

Aus den oben angeführten Zahlen ergibt sich, welche Wirkung eine rückgängigmachung der Dollarentwertung für die deutsche Volkswirtschaft haben würde. Es besteht aber die Gefahr, daß dieser Entwertungsgewinn der deutschen Volkswirtschaft wieder verloren geht, wenn die Praxis der deutschen Gerichte bei auf Golddollar lautenden Ansprüchen deutscher Gläubiger die Aufhebung der

¹ Undat. und ungez.; mit Schnellbrief vom 23. 3. 1936 über das RJuM vorgelegt nach telefon. Referentenanfrage vom 20. 3., „ob eine Möglichkeit bestünde, das Reichsgericht über die volkswirtschaftliche Seite der Goldklauselfrage, die in einen Schuldenblock von mehreren Milliarden Reichsmark eingreift, amtlich zu unterrichten“; R 22/351, Bl. 9–11. Abschrift: R 43 II/785, Bl. 51–54. – Veranlassung zu dem Memorandum gab der schwebende Revisionsprozeß des Dt. Sparkassen- und Giroverbands gegen die Kreissparkasse Aachen wegen Verzinsung und Einlösung einer 1926 in den USA begebenen, auf US-Dollar lautenden und mit einer Goldklausel versehenen Anleihe. Das Reichsgericht hatte hierbei die grundsätzl. Frage zu entscheiden, ob dt. Inlandsgläubiger auch nach der Dollarabwertung von 1933 (u. Anm. 3) Zins und Tilgung für derartige Anleihen noch auf Golddollarbasis fordern durften. Den ausländ. Gläubigern gegenüber vertrat Dtl. nämlich den Standpunkt, daß diese für die Bedienung von Dollaranleihen nur den Tageskurs von mittlerweile rd. 2,50RM verlangen könnten; vgl. ARH II/1, Nr. 81, zu Anm. 17. Aktenmaterial zur Problematik der Goldwertklausel in internat. Anleihen s. R 22/336; R 2501/3305–3307 und 6542. Ein analoger Fall, der Prozeß der Dresdner Bank gegen die Berliner Verkehrs-Aktiengesellschaft (BVG), bei dem es sich um eine streitige Nachzahlungspflicht der BVG von 17 Mio RM handelte, mit Prozeßmaterialien dokumentiert in: R 43 II/785, Bl. 46–50; R 43 II/815–818. Presseberichte über die Gerichtsverfahren in: R 2501/953.

² Die dt. Auslandsverschuldung (Juli 1931: 23,8 Mrd. RM) war bis Febr. 1933 auf nominell 19 Mrd. RM abgebaut worden, im Febr. 1936 betrug sie noch 12,4 Mrd. RM; STAT. JB. 1936, S. 506; vgl. ARH I/2, Nr. 337 Anm. 1. Detaill. Schuldenangaben für Reich, Länder und Kommunen s. STAT. JB. 1936, S. 470–473. Die relativ rasche Tilgung war außer durch die Abwertung von US-Dollar und Pfund Sterling auch durch den Umstand erleichtert, daß der verbreitete Zweifel an der dt. Rückzahlungsfähigkeit die Anleihekurse an den internat. Finanzmärkten fallen ließ und einen stark verbilligten Rückkauf der Schuldtitel erlaubte. Zum Einsatz dieser Methode im Rahmen der Ausfuhrförderung s. ARH II/1, Nr. 3 Anm. 2; zum Abbau von Stillhaltecrediten ebd. Anm. 8.

³ Durch das amerik. Währungsgesetz vom 5. 6. 1933: *Joint Resolution to Assure Uniform Value to the Coins and Currencies of the United States*; Text: R 43 II/816, Bl. 61 f. Der Kongreß hatte dabei die Goldklausel für die USA aufgehoben und den Dollar vom alten Kurs 1 \$ = 4,20 RM auf 2,70 RM abgewertet.

⁴ Ohne Stillhaltecredite und sonstige kurzfristige Kredite.

Goldklausel durch das amerikanische Gesetz vom 5. Juni 1933 nicht als wirksam anerkennen würde und etwa darüber hinaus bei auf Dollar lautenden Schuldverhältnissen zwischen Inländern, an denen auch Ausländer als Gläubiger beteiligt sind, dem deutschen Gläubiger einen Ausgleichsanspruch zusprechen würde.

Eine Entscheidung des Reichsgerichts dahin, daß ein inländischer Dollarbondgläubiger von seinem inländischen Schuldner Dollar zur Parität fordern kann, würde sich in ihren Wirkungen nicht auf das Verhältnis zwischen inländischen Bondgläubigern und dem Anleiheschuldner beschränken lassen. Eine große Anzahl von Dollarbonds befindet sich in der Hand nichtamerikanischer Gläubiger, insbesondere auch aus Ländern mit nicht abgewerteten Währungen (z. B. Holland und Schweiz). Ein großer Teil der auf Dollar lautenden sonstigen Auslandsverpflichtungen Deutschlands ist in der Hand von nichtamerikanischen Unterbeteiligten (zahlreiche Konsortialkredite). Die nichtamerikanischen Dollargläubiger Deutschlands würden sich auf die Entscheidung des Reichsgerichts stützen, und die deutsche Rechtsprechung würde kaum in der Lage sein, über den Dollaranspruch bei ihnen anders zu entscheiden als beim inländischen Dollargläubiger.

Darüber hinaus ist aber zu beachten, daß in Amerika selbst eine starke Strömung für die Auffassung besteht, daß die amerikanischen Auslandsforderungen durch das amerikanische Gesetz vom 5. Juni 1933 nicht abgewertet seien. Diese Auffassung hat sich bisher in Amerika allerdings nicht durchsetzen können; sie würde aber voraussichtlich eine starke Stütze erhalten, wenn Urteile außeramerikanischer Gerichtshöfe die Aufrechterhaltung der Golddollarklausel bejahen. Nicht nur die zum Teil deutschfeindliche Stimmung der amerikanischen Gerichte würde dabei eine Rolle spielen, sondern auch die Rechtslage bei den amerikanischen Anleihen. Die Indenture⁵ besagt bei wohl allen amerikanischen Anleihen, daß eine gleiche Behandlung aller Gläubiger gewährleistet sein muß und daß der Trustee⁶ über die Einhaltung dieser gleichen Behandlung zu wachen hat. Durch ein Urteil, das einem deutschen oder anderen außeramerikanischen Inhaber eines Dollarbonds Zahlung auf Golddollarbasis zusprechen würde, wäre für die amerikanischen Trustees eine außerordentlich schwierige Rechtslage geschaffen. Die Trustees würden voraussichtlich für die gesamte Anleihe einheitlich, also auch für die amerikanischen Bondsbesitzer, die Zahlung von Zinsen und Tilgung auf der Goldbasis verlangen. Auch bisher schon haben die Trustees bei der Durchführung des deutschen Transfermoratoriums⁷ jeder Bevorzugung der deutschen Bondsinhaber widersprochen. Der inländische Bondsinhaber erhält daher z. B. seine Zinsen nicht vom inländischen Anleiheschuldner frei ausgezahlt; vielmehr muß die gesamte Zinsdotation vom Anleiheschuldner an die Konversionskasse gezahlt werden, welche dafür dem Trustee verzinsliche Schuldverschreibungen übermittelt, die den inländischen Inhabern ebenso wie den ausländischen für ihre Zinsforderungen ausgehändigt werden. Die Frage der Golddollarklausel bei den deutschen Amerikaanleihen würde von amerikanischen Treuhänderbanken in breitester Form aufgerollt werden müssen, und es ist aus den oben erwähnten rechtlichen und stimmungsmäßigen Gründen zu befürchten, daß die amerikanischen Gerichtshöfe zu Lasten der deutschen Volkswirtschaft einem entsprechenden Urteil des deutschen Reichsgerichts beitreten würden. Nach der derzeit herrschenden amerikanischen Rechtsauffassung gilt wohl beinahe in allen Fällen (wenn dies auch für jeden Einzelfall nach der Indenture besonders zu prüfen sein wird) für die deutschen Amerikaanleihen amerikanisches Recht. Nach amerikanischem Recht ist die Golddollarklausel jedoch aufgehoben. Eine Reihe ausländischer Gerichte hat auch bei Ansprüchen von Gläubigern ihres Landes diese Auffassung anerkannt und festgestellt, daß das amerikanische Gesetz den ordre public nicht verletze. Es darf hier auf den Aufsatz von Dietrich

⁵ Anleihelikontitionen gemäß Aufdruck auf den Schuldverschreibungen.

⁶ Treuhänder der Anleihegläubiger.

⁷ Moratorium für lang- und mittelfristige Auslandsschulden Dtl. (v. a. Dawes- und Younganleihe), vereinbart auf der Berliner Transferkonferenz im April/Mai 1934, von der RBK verkündet am 14. 6. 1934: Anstatt fälliger Zinszahlungen in Devisen erhielten die Auslandsgläubiger reichsverbürgte Fundierungsschuldverschreibungen der Konversionskasse für dt. Auslandsschulden mit einer Laufzeit bis 1. 1. 1945, die auf RM lauteten und mit 3% verzinst wurden. Näheres s. ADAP C II/2, Nrr. 466, 471, 484, 490; ARH I/2, Nrr. 337, 338, 359.

in der Deutschen Justiz 1936 Heft 9 S. 325 und die dort zitierten Entscheidungen und Literaturangaben verwiesen werden⁸.

Gegenüber diesen lebenswichtigen volkswirtschaftlichen Interessen kann eine Schutzwürdigkeit der inländischen Inhaber amerikanischer Dollarbonds nicht anerkannt werden. Die Betreffenden haben die Anleihestücke, welche bei fast allen Anleihen ausschließlich in New York ausgegeben worden sind, mittelbar oder unmittelbar im Ausland gekauft, weil sie der amerikanischen Währung ein besonderes Vertrauen entgegenbrachten. Sie haben sich durch die Wahl ihrer Anlage dem Schicksal der amerikanischen Währung anvertraut und können jetzt nicht verlangen, daß die Folgen ihrer Fehlspekulation durch die Rechtsprechung wieder gutgemacht werden. Dem Verlust des einzelnen inländischen Bondsinhabers steht das lebenswichtige Interesse der gesamten deutschen Wirtschaft gegenüber⁹.

⁸ Hugo DIETRICH, Die Golddollarklausel, in: DJ 1936, S. 325–330. Der Beitrag setzte am Urteil des Kammergerichts Berlin vom 7. 3. 1935 in derselben Klagesache an, die nun zur Revision vor dem Reichsgericht stand.

⁹ Ungeachtet dieser polit. Intervention wies das Reichsgericht in Leipzig mit Urteil vom 28. 5. 1936 die Revision zurück und erkannte für Recht, daß diejenigen auf Fremdwährung lautenden Anleihestücke, die sich bereits zum Stichtag 5. 6. 1933, also beim Inkrafttreten der Joint Resolution, in inland. Besitz befanden, zur alten Goldparität zu verrechnen seien: Die Goldwertklausel als „erlaubte Sicherung [...] gegen nicht berechenbare Verluste durch Änderungen der Währung“ stehe weder gültigen Gesetzen noch der ns. Rechtsauffassung entgegen, sie entspreche vielmehr dem Bestreben der Staatsführung nach festen und sicheren, nicht auf Spekulationsgewinn abgestellten Verhältnissen in der Wirtschaft. „Durch die Anwendung der ausschließlich der besonderen Wirtschaftspolitik der Vereinigten Staaten entsprungenen und auf die innerstaatlichen Bedürfnisse dieses Landes zugeschnittenen Joint Resolution im Verhältnis zwischen den deutschen Anleiheschuldnern und ihren inländischen Gläubigern würden aber zahlreichen Gliedern der deutschen Volkswirtschaft in nicht vorherzusehender Weise erhebliche Vermögensteile entzogen werden, ohne daß dies durch überwiegende Belange der Volksgemeinschaft oder durch die gebotene Rücksicht auf das Wohl eines fremden Volksganzen gerechtfertigt wäre.“ Dieser ausschlaggebende Gesichtspunkt könne weder durch die gerügte Bevorzugung inländ. vor den amerik. Gläubigern „noch durch den Hinweis auf Schwierigkeiten, die sich daraus für die Einlösung der Schuldverschreibungen wegen der besonderen Bestimmungen des Treuhand Vertrages ergeben sollten“, aufgewogen werden. Urteilstext: R 22/351, Bl. 29–43; R 2/3286, Bl. 34–41; R 2501/3306 (mit Pressesammlung). Da jedoch im Interesse der dt. Außenhandels- und Schuldverhältnisse eine Bevorzugung inländ. gegenüber ausländ. Gläubigern keinesfalls tragbar schien, unterband das RJuM die Veröffentlichung des Leipziger Urteils (R 22/351, Bl. 51), und das RWiM veranlaßte noch Ende Mai 1936 die Aufnahme von Ressortberatungen über die dadurch geschaffene Lage; ebd. Bl. 25; R 2/3286, Bl. 2 ff. Fortgang s. Dok. Nr. 106.

Zitierhinweis

Nr. 50 Memorandum des Reichswirtschaftsministeriums für das Reichsgericht. 23. März 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d050>